

OPEN NETWORKED EARTH (O.N.E.)

*普遍的用益権、熱力学的均衡、および抽籤制（**Sortition**）による統治の生ける憲法*

章 I: 前文および不変の権利章典

前文

我ら地球の生ける住人は、我らの生存が有限にして相互に連環する熱力学的生物圏の内に不可分に埋め込まれていることを認識し、オープン・ネットワークト・アース（O.N.E.）のための本憲法を制定する。歴史的統治モデルが戦争、生態系の荒廃、および構造的不平等へと堕落したのは、それらが社会秩序の基盤を人為的希少性、不在地主的所有権の囲い込み、ならびに強制力の主権的独占に置いたがためである。我らは、生存、自由、および人間の尊厳には、物理的生命維持と金融負債ならびに官僚的支配との構造的分離が不可欠であることを確認する。本憲法は、地球規模のコモンズを保全し、個人の不可侵の自律性を保障し、理性、透明性、および抽籤による統計的代表を通じて我らの共同生活を統治するため、対等な者たちの間における恒久的な盟約を樹立するものである。

条 1.1 — 生物圏コモンズの公理

1. 大気、地球規模の水循環、耕作可能な表土、海洋生態系、太陽放射束、ならびに人類の科学的および文化的知識の蓄積された遺産を包括する地球の生物圏は、すべての生命に帰属する不可分のコモンズを構成する。
2. 地球コモンズのいかなる部分も、私的な投機的財産へと転換され、不労の金融的収奪のために商品化され、あるいは主権的な領土囲い込みに服することはないものとする。
3. あらゆる物理的または知的資源に対する権原は、用益権（Usufruct）としてのみ存在する。すなわち、能動的な占有、再生的な配慮、ならびに後続世代のための完全性の保全を条件として、資源を保持、利用し、かつその利益を享受する保護された権利である。

条 1.2 — 不変の個人主権および身体主権

1. すべての人間は、自己の生物学的、物理的、および認知的基盤に対して、絶対的かつ無条件の主権を有する。

2. 強制的な遺伝子改変、意に反する生体認証追跡、神経学的監視、薬理学的操作、および身体的隷属化は、個人の不可侵性に対する構造的侵害として、恒久的に禁ぜられる。
3. すべての人は、身体的自律、私的親密性、精神的聖域、ならびに慈悲深く強制されない生物学的終焉に対する不可侵の権利を保持する。いかなる市民的義務、集団的非常事態、または行政命令も、いかなる個人の物理的または心理的基盤を侵害してはならない。

条 1.3 — 生存の普遍的ベースライン

1. すべての住民は、賃労働、市場交換、債務奴隷制、またはイデオロギーへの従属から完全に切り離された、基礎的生命維持に対する不可譲の生得権を有する。
2. 無条件のベースラインは以下により構成される。

- 認証された生物学的純度を満たす飲料水;
- 健全かつ熱量において十分な日々の栄養;
- 安全で気候変動に耐えうる居住シェルター;
- 包括的なプライマリケア、予防医療、および救急医療;
- 家庭用の暖房、冷房、および調理のための基礎的エネルギー割当;
- 知識、文化、および基本ツールのオープンリポジトリへの無制限のアクセス。

1. 物理的生存は、いかなる議会、機関、または集団によっても、行動条件づけ、労働の収奪、または社会的処罰の道具として利用されてはならない。

条 1.4 — 不変の市民的自由および認識論的自由

1. すべての個人および結社は、思想、良心、言論、平和的集会、自発的結社、ならびに文化的表現の無条件の自由を有する。
2. いかなる市民評議会、議会、またはデジタルインフラも、平和的な異議申し立てを検閲し、反対意見の探求を抑圧し、または正統な信念を義務づけてはならない。
3. 進化的適応性を維持し、認識論的停滞を防止するため、すべての共用製造施設、計算帯域幅、および研究所の7パーセント（7%）の不可侵のマージンが、査読者による門番制度のない思弁的かつ非合意的な研究のための異端者のコモンズとして恒久的に留保されるものとする。申請要求が利用可能容量を超える場合、アクセスはイデオロギー的審査を行うことなく、申請者間における透明な輪番時間抽籤を通じて厳格に配分される。この留保枠には不可侵のバイオセキュリティ境界が伴う。すなわち、自己複製能を有する合成致死性病原体、大量神経作用剤、または放射線兵器の研究は、コモンズから断固として排除される。人間によるイデオロギー監視やアルゴリズムによる思考取締りを行うことなくこの境界を執行するため、コモンズ全体のすべての生体合成ハードウェアには、基本法附属書に規定される公的有害性登録簿に記載された配列の転写を防止する、公的に監査可能で不正開封防止性のあるインターロックが組み込まれていなければならない。これらのインターロックの無効化または迂回は、生物圏の持続性に対する構造的犯罪を構成する。

条 1.5 — 反囲い込み原則

1. 生存に不可欠な生命維持コモンズを再私有化し、不在地主制を復活させ、または人間の必需から独占的レントを収奪しようと試みるいかなる法的権原、金融契約、または行政的仕組みも、無効であり、社会に対する構造的侵略とみなされる。
2. 科学的発見、生物遺伝学、計算アルゴリズム、および機械工具の設計は普遍的公共財であり、独占的特許、知的財産権の主張、および専有規制から恒久的に免除される。

条 1.6 — 生態学的義務および世代間スチュワードシップ

1. 地球コモンズのすべての利用者は、生物物理学的スチュワードシップの不可避の義務を負う。人間の物質代謝は、地域の流域および地球生物圏の循環的再生境界ならびに熱力学的収容力の範囲内で機能しなければならない。
2. 生態系の故意による汚染、再生不能な帯水層の枯渇、および生物生息地の不可逆的破壊は、地球の持続性に対する犯罪を構成する。
3. 非人間の生命システムおよび地域バイオームは、法の下で固有の当事者適格（*Jus Biosphaerae*）を有し、抽籤によって選定された指定の人間後見人によって市民議会の前で擁護される。

条 1.7 — 基本的権利の至高性および不可侵性

1. 本章に定められた権利、自由、およびベースラインは、構造的憲法不変項である。
2. いかなる議会、住民投票、例外状態、または特別加重多数も、本権利章典の条項を停止、縮減、または譲渡することはできない。本章に反するいかなる命令、制定法、または合意も、当初から無効（*ab initio*）である。

章 II: 財産の脱構築と用益権（Usufruct）の法理

条 2.1 — 不在所有権の廃止と絶対的所有権（dominium）の解体

1. 絶対的私的所有権（*dominium*）——有限なる地球上の資産を搾取、蓄積、放置、または破壊する一方的権利——という旧来の法教義は、オープン・ネットワークト・アース（O.N.E.）全域において恒久的に廃止される。
2. 土地、水体、農業地帯、自然バイオーム、および工業生産機械に対する権原は、用益権（Usufruct）としてのみ存在する。すなわち、積極的かつ有益な利用、継続的な存在、ならびに生態系に対する受託責任を伴う条件的権利である。
3. 積極的な占有および社会的効用から切り離された権原は、法的に存在しない。遺棄された、または受動的な投機目的で保持されたあらゆる土地の区画、住居、または生産施設は、直ちに地域コモン

ズの管轄へと復帰する。

条 2.2 — 財およびコモンズの三区分分類

不可侵の個人的自由を確保し、かつ独占的搾取を禁止するため、すべての有形資産は相互排他的な三つの法的主体区分に分類される：

1. **不可侵の個人的所有物：** 個人の衣服、家庭用備品、芸術作品、身の回りの品、私的な工芸用具、および個人の計算処理インターフェース。これらは個人の絶対的かつ恒久的な主権下に留まり、いかなる市民集会によっても収用、集団化、または再配分されることはない。

- *用具の二層分類（個人の工芸具 対 市民ライブラリ）：* 共同インフラの私有化と職人の自律性侵害の双方を防止するため、用具体系は以下の二つの運用階層に体系化される：
- *第1層（個人の工芸具）：* 個人の熟練において能動的に使用される精密工芸用具、職業用具、創作器具、および個人用ワークステーション。これらは不可侵の私有物であり、アクセスには双方の合意を要する。余剰・重複する用具は、私的な蓄積を行うために第1層の免責を主張することはできない。
- *第2層（市民ツールライブラリ）：* 近隣のツールライブラリ内で共通の用益権（Usufruct）の下に保持される高耐久保守機器（回転式石工ドリル、梯子、オーガー、エアレーター、高圧洗浄機）。貸出は時間制限付きメッシュトークンにより運用される。コミュニティの費用で維持される自発的な預託には、優先予約権が付与される。過失による破損は、地域のツールギルド指導下での保守作業時間を通じて原状回復される。

1. **保護された占有型用益権：** 能動的に居住および維持されている主住居、家庭用区画、家族の屋敷地、および小規模な職人工房。コミュニティ・ランド・トラスト（CLT）の枠組みをモデルとした恒久的かつ非市場的な規約の下で保持される占有型用益権は、不可侵の家庭のプライバシー、現に同居する共同居住者間での居住権の世襲的継承、ならびに市場による差し押さえや賃料搾取からの完全な免責を付与する。
2. **連邦コモンズ用益権：** 流域、帯水層、森林、鉱床、エネルギー網、輸送回廊、工業製造センター、病院、および基幹通信網。これらは現世代および将来世代のための恒久的信託として保持される不可分なコモンズを構成し、基礎自治体の抽籤評議会および専任の運用ギルドによって管理される。高度な高資本工業施設（半導体リソグラフィ工場、化学合成コンプレックス、重金属精錬施設）は不可分の社会資本（第2-A層）として認められる。それらの受託管理は抽籤集会の監督下にある専門労働者ギルドに委託され、物理的資本の減価償却および閉ループ型環境再生が、裁量的な余剰配分に先立って法的に優先される。

条 2.3 — 不可譲の住居保障と立退きの絶対的禁止

1. 安全な居住シェルターは不可譲の人権である。いかなる人間であれ、路上生活または極貧状態へと立ち退かせ、あるいは追放することは構造的犯罪であり、違憲である。
2. 住宅の家主制度、投機的財産保有、および金銭的賃料の搾取は、法的に無効である。

3. 構造的危険、環境修復、または和解不能な家庭内対人危機により物理的移転が不可避となった場合、紛争は抽籤制（Sortition）により選出された三（3）名の市民で構成される地域調停パネルにより裁定される。
4. 影響を受ける居住者の生理的、アクセシビリティ上、および社会的な要件を満たす同等以上の住居をコミュニティが確保するまで、いかなる移転も執行してはならない。

条 2.4 — 耕作可能土壌および生産資産の受託管理

1. 耕作可能な表土、海洋養殖水域、および工業生産施設は、金銭的利益のために売買、抵当権設定、または賃貸することはできない。
2. 農地は、生物地域の栄養需要および検証された再生型農業管理に基づき、農業生態学的コレクティブ、家族耕作者、および農地トラストに配分される。
3. 土壌の有機的健全性、流域の安定性、および生物多様性が保たれる限りにおいて、耕作者は複数世代にわたる用益的保有権を保持する。持続的な生態系の汚染または耕作の放棄は、バイオリージョン市民集会による審査を惹起する。生態系受託責任の違反が確認された場合、保有権は意欲ある再生型管理責任者へと移転される。

条 2.5 — 共通遺産サンクチュアリおよび位置的資産

1. 地理的に特異な、または生態学的に繊細な位置的資産——沿岸の岬、手つかずの河岸、高山尾根、および歴史的サンクチュアリを含む——は、排他的な私的所有地として囲い込むことは決してできない。
2. 手つかずの海岸線または生態系サンクチュアリ沿いにおける恒久的な私的住居の建設は禁止される。
3. 位置的サンクチュアリ内の一時的滞在リトリートへのアクセスは、透明な市民による抽籤制（Sortition）を通じて管理される。すなわち、全市民に開放された輪番制サバティカル・リトリート、科学的・芸術的貢献者のための研究フェローシップ、および公平な一般訪問である。いかなる血統または行政職員も、地球の美に対する恒久的な私的支配を確立することはできない。

条 2.6 — 用益的紛争の裁定および集会議決要件

1. 境界調整および自治体の用途地域再編は、厳格な奇数同数性の下、抽籤機関の前で公開審理される：

- 近隣の土地利用調整：十五（15）名の市民で構成される近隣抽籤評議会により、六十パーセント（60%）の特別多数決をもって裁定される。
- バイオリージョン工業用途指定および流域地役権：百一（101）名の代議員で構成されるバイオリージョン市民集会により、六十パーセント（60%）の特別多数決をもって裁定される。

1. 緊要な公共インフラのために占有型用益権を取り消しまたは変更するいかなる非常令も、出席議会の妥協なき七十五パーセント（75%）の憲法上の特別多数決を要し、かつ事前の同等住居の提供義務および完全な物理的補償を伴い、地域調停パネルにより全員一致で認定されなければならない。認定が拒否された場合、十五（15）名の市民による流域横断型ブラインドパネルに不服申し立てを行うことができる。

章 III: 生物物理学的現実および熱力学的資源会計

条 3.1 — 熱力学的境界およびコモンズの非貨幣化

1. オープン・ネットワークト・アース（O.N.E.）におけるすべての経済的調整、産業代謝、および資源分配は、熱力学の物理法則および生態学的質量収支に厳格に根拠を置く。
2. 抽象的な金融不換通貨、複利負債証書、および投機的価格メカニズムは、生物物理学的コモンズに対する請求権としての法的地位を剥奪される。
3. 会計単位は、利用可能な物理的エクセルギー（kWh）、乾燥原料質量（kg）、浄化水体積（L）、および循環再生サイクル時間とする。
4. 熱力学は社会の譲歩不能な上限を規定する。いかなる人間集団も、地域の流域および生物圏の実証された補充率を超えて資源を計上、採取、または消費してはならない。
5. 多層的配分は、その制約ベクトルがエクセルギー（kWh）、質量（kg）、および地球化学的転換率で構成される分散型動的産業連関（レオンチエフ＝カントロヴィチ）行列を使用するものとし、いかなる生産承認も地域の更新限界を超過してはならない。
6. 第1層自給的閉鎖性（Tier 1 Autarkic Closure）：存続可能性には、非負の総産出以上のものが要求される。すなわち、年次の公開監査により、住居および医療を含む第1層の必要性を直接的または間接的に供給するすべての部門が、外部からの投入をゼロとし、かつ公表された予備マージンを確保した上で、地域の資源と設備容量のみによって第1層の需要全体を満たしていることを示さなければならない。

条 3.2 — 高利貸、投機、および複利負債の絶対的禁止

1. 指数関数的複利、債務奴隷状態、または金融派生商品投機を要求するいかなる契約、アルゴリズム、または台帳も、違憲、無効であり、強制力を有しない。
2. 信用は、実証された市民インフラ、共同体の維持管理、または生態系回復に充てられる物理的エネルギー、原材料、および治工具時間の計画的行政配分としてのみ存在する。
3. いかなる負債も複利計算されてはならず、いかなるコモンズ、生態系、または住居も商業的担保として差し入れられてはならず、いかなるプロジェクトの失敗も、個人の困窮、年季奉公労働、または用益権（Usufruct）の取消をもたらしてはならない。

条 3.3 — 三層構造の民主的必要性ヒエラルキー

熱力学的測定は物理的制約を画定するものであり、人間の社会的価値を定めるものではない。すべての資源投入は、憲法上の必要性ヒエラルキーに厳格に従うものとする:

1. **第1層（生命維持生物学的基準値 / Tier 1）**： 普遍的生存のために割り当てられる絶対的かつ譲歩不能な優先事項。実証された飲料水、健全な日常的栄養、安全な居住施設、家庭用冷暖房、ならびに包括的な予防および救急医療。
2. **第2層（市民生活の維持管理および共通インフラ / Tier 2）**： 水処理施設、マイクログリッド、公共交通幹線、オープン通信網、病院、および修繕ファブラボの運用的維持管理。
3. **第3層（分散型裁量余剰およびオープン・ファブラボ・イニシアティブ / Tier 3）**： 文化創造、職人技、専門器具、および探求的科学に充てられる配分。第3層は中央官僚制や価格配分を伴わずに運用される。第1層および第2層が確保された後、実証された生態学的余剰は二次選好シグナリングおよび参加型ファブラボ時間名簿を通じて配分される。仲介排除不変則: 需要の高い機械枠は譲渡不可であり、反復的独占に対して抑制がかけられ、短い猶予期間の後に抽籤によって選出された待機中の創作者に権利が移転する。そのパラメータは組織法によって定められる。秘密裡の商業的搾取を防止するため、「実行即公開」原則が適用される。共同機械で実行されたすべてのツールパス、Gコード、およびCAM設計図は、オープンメッシュコモンズへと自動的に公開される（Art. 1.4）。
4. **第2-A層不可分資本財バッファー（Tier 2-A Indivisible Capital Goods Buffer）**： 上流産業資産（乾式製錬、シリコン精製、リソグラフィ、重工作機械）は、第3層の競争から遮断された不可分の社会資本である。裁量的製作のために余剰を解放する前に、資本更新および減価償却準備金が回復されなければならない。

条 3.4 — バイオリージョン収容力、遠隔計測、およびアナログ実地検証

1. 各流域内における人間の採取および製造は、その生態系収容力（ECC）によって制限される。
2. 継続的かつ公にアクセス可能なセンサーアレイが、非個人情報である熱力学的変数（帯水層の涵養、河川流量、土壌炭素、バイオマス蓄積、グリッド負荷、および熱放散）を監視する。
3. 遠隔計測ハードウェアは、ビット単位で検証可能なファームウェアを備えたオープンハードウェアのプログラマブルロジックコントローラ（PLC）を使用しなければならず、プロプライエタリなバイナリブロブや信頼できないエンクレーブを排除する。
4. プライバシー不変義務: センサーネットワークは、非生物的およびマクロ生態学的変数に厳格に限定される。アルゴリズムによる監視、生体認証追跡、または個人の家庭環境プロファイリングは、絶対的な憲法違反の犯罪である。
5. 市民実地検証および分割試料検証: デジタルモデルの乖離、ハードウェアの生物付着、またはセンサーの共謀を防止するため、近隣評議会は手動のアナログ計器を備えた非専門家の市民実地検証隊を定期的に委嘱する。監査はブラインド分割試料プロトコルに従う。密封された二重の試料は、隣接しない流域から抽籤により選ばれた研究所によって独立して検証され、サイバネティクス台帳が物理的現実に結びつき続けることを保証する。

条 3.5 — 戦略的物理備蓄および非線形レジリエンス

1. 混乱、干ばつ、太陽嵐、または感染症に対する抗脆弱性を確保するため、各バイオリージョン連邦は戦略的物理備蓄を維持する。
2. 備蓄は自給的閉鎖性監査（Article 3.1.6）により発見された不足に基づき、分散型の保存可能備蓄（穀物、主食、固定種種子、重要医薬品、エネルギー貯蔵）、予備部品、および保存不可能な物品に対する冗長設備容量を統合し、外部からの投入なしに12〜24か月間にわたり第1層の産出を維持するものとする。
3. 戦略的備蓄は、投機的取引のために換金されたり、外部の不換通貨のために輸出されたり、裁量余剰へと転用されてはならない。

条 3.6 — 監査、議会パリティ、および決定閾値

1. 物理的台帳および熱力学的バランスシートは公表され、平易な言葉で起草され、厳格な奇数パリティによる抽籤制（Sortition）議会によって継続的に審査される:

- 近隣ユーティリティ監視: 15名の市民で構成される近隣抽籤評議会によって裁定される。
- バイオリージョンのエクセルギー投入および戦略的備蓄の監視: 101名の代表者で構成されるバイオリージョン市民議会によって統制される。

1. 段階的審議閾値:

- **75％の憲法上の特別多数（Constitutional Supermajority）**: 1人当たりの第1層生存配分を変更、縮小、または再計算するために厳格に要求される。
- **60％の特別多数（Qualified Majority）**: 5年間のバイオリージョン・インフラエネルギー予算および第3層裁量配分に要求される。
- **50％＋1の単純過半数（Simple Majority）**: 認定された自然災害または生態学的危機における戦略的物理備蓄の即時動員に対してのみ認められ、30日間の義務的サンセット見直しを伴う。

章 IV: 抽籤による統治: 抽籤制（Sortition）アーキテクチャ

条 4.1 — 抽籤の原則（デマルキー）および寡頭制の廃止

1. すべての主権的立法権、審議権および憲法制定権能は、統計的層化無作為抽籤（抽籤制（Sortition））によって選出された市民の議会のみから発生する。
2. 選挙による政党政治、選挙資金調達、企業ロビー活動、および恒久的な議会階級は、寡頭制による捕獲の媒介物として廃止される。
3. 市民は結社および提唱を行う自由を保持するが（第1条第4項）、いかなる結社も抽籤代表者に資金を提供し、これを指名し、これに指図し、またはこれに報酬を与えてはならない。かかる行為はす

べて無効であり、市民的コモンズに対する構造的侵害を構成する。

条 4.2 — 階層型議会構造および不変の奇数パリティ

審議権能は、生物地域規模に適合させた同心円状の市民議院を通じて構造化され、可否同数および膠着状態を防止するため、それぞれ厳格な奇数パリティに従う。

1. **地域調停パネル：** 3名（3）の市民で構成され、3か月の任期を務め、近隣の紛争、地域社会の安全、および住居の返還・回復を所掌する。

- *新生ノード（人口50名未満）に対する補足的規模：* 成人住民が50名（50）未満の初期入植地においては、主権的自治体行政を地域調停パネル（市民3名）に帰属させる。クランによる支配・捕獲を防止するため、一親等の親族または同居のパートナーが同時に務めることはできない。決定の各当事者は、15名（15）の市民による流域横断型ブラインド・パネルに対する上訴権（*Provocatio*）を保持する。同一の決定に対する複数の上訴は併合される。3名構成のパネルにおいて全会一致に至らなかった75パーセントの事項は、同一の基準値による当該ノードの全成人住民の住民投票へと付託される。

1. **近隣抽籤評議会：** 15名（15）の市民で構成され、6か月の任期を務め、地域のコモンズ、公益事業、および公共施設を監督する（成人住民が50名に達した時点で自動的に発動される）。
2. **生物地域市民議会：** 101名（101）の代表者で構成され、任期がずらされた1年の任期を務め、流域の生態学的均衡、産業ゾーニング、およびノード間協定を統治する。
3. **大陸統治議院：** 301名（301）の市民で構成され、任期がずらされた18か月の任期を務め、大陸基幹インフラ、再生回廊、およびマクロ均衡を調整する。
4. **地球コモンズ議会：** 1,001名（1,001）の市民で構成され、任期がずらされた2年の任期を務め、惑星の熱力学的境界を設定し、大陸横断規約を批准する。

条 4.3 — 層化選定、普遍的奉仕、および反官僚的輪番制

1. すべての抽籤機関の陪審員は、公開され公的に検証可能な暗号学的かつ機械的抽籤を通じて、普遍的市民登録簿から選出される。層化は、年齢、性別、および地理にわたり人口統計を反映する。
2. 抽籤による市民的奉仕は、普遍的特権であり不可侵の義務である。召喚された市民は、日常労働から完全に免除され、家庭内支援の補填を受ける。
3. 固定化防止の義務：いかなる市民も同一の階層で連続して任期を務めることはできない。各任期の後には、その任期の2倍の期間の休止期間が設けられなければならない。
4. 影の官僚制の防止：議会職員は厳格に一時的かつ輪番制の契約で務める。議題を設定すること、市民の質問をフィルタリングすること、または陪審員に秘密裏に影響を与えることは弾劾対象となる違反行為である。議題設定の権能は抽籤代表者に帰属する。
5. 請願の受理および審議能力：いかなる者も、公開市民登録簿上にいかなる請願も無修正で公開することができる。議題への登載には、当該議会の構成員の一定割合による共同支持を必要とする。各人は、労働、行動、または意見を条件とすることのない、定期的かつ平等に更新される支持権枠を

保有する。各議会は会期ごとに有限の議題枠を定め、個別具体的な支持数に応じて重み付けされた公的抽籤によってこれを充当する。抽籤によって選ばれた3名（3）の市民による輪番制のトリアージ・パネルが、同一の要求を併合し、形式を審査するが、実質的妥当性を審査してはならない。パラメータは組織法（Organic Law）によって定められる。

条 4.4 — 対抗的専門家証言および明瞭な意思決定

1. 抽籤陪審員はコモンズの倫理的良心として審議する。技術顧問は厳格に証拠提供の立場にとどまり、議決権を有しない。
2. 義務的対抗的反対尋問：複雑な提案については、企業の助成金または負債から独立した2組の対抗する独立専門家パネルが、公開審理において相互の前提および偏向に対して反対尋問を行う。
3. 実践的明瞭性の義務：専門家は、そのモデルを平易な言語による結果、トレードオフ、および障害シナリオへと翻訳する責任を負う。
4. 認識論的議事妨害および予防的不変原理：対抗するパネルが人為的な混乱または不誠実な膠着状態を生じさせた場合、議会は予防原則（*In dubio pro natura et vita*）を発動し、承認を留保する。予防的一時停止は新規の構造的介入にのみ厳格に適用され、認証された日常の維持管理または不可欠な生命維持を中断させてはならない。継続する膠着状態は、非隣接流域からの科学実践者による抽籤パネルへと付託される。

条 4.5 — 審議プロトコルおよび段階的投票基準値

審議議会は段階的基準値を通じてのみ表決を行う：

1. **75%憲法修正特別多数**：本憲法の構造的修正、不変的権利の拡張（決して縮減ではない、第1条第7項）、脱商品化の宣言、または生物学的生存の基準線の変更にのみ専ら必要とされる。
2. **60%特別多数**：多年次にわたる生物地域開発計画、基礎的資源配分、流域間条約、および一般規制法令の制定に必要とされる。
3. **50%+1単純多数**：日常的な行政的日程調整、議会の手続的動議、および即時の緊急災害対応にのみ専ら認められる。単純多数で可決された緊急命令は、自動的かつ延長不可能な30日（30）の日没条項を伴い、その後の60パーセント（60%）の特別多数基準値による批准を必要とする。
4. **基準値の算定方法**：すべての百分率基準値は、単に出席した議員ではなく、すべての着席議員の当該割合に等しいかそれを超える最小の整数を指す（例：15名中9名および12名、101名中61名および76名）。

条 4.6 — 違憲審査（*Custodes Constitutionis*）

1. いかなる市民、議会、または生物圏の保護者も、本憲法に違反すると申し立てられた制定法、命令、アルゴリズム、または組織法（Organic Law）の審査を請願することができる。

2. 紛争の当事者でない流域から抽籤で選出され第4条第4項に基づき審議する101名（101）の市民からなる単一事件違憲審査陪審（*Custodes Constitutionis*）は、第I章に基づく疑義を人の利益に有利に解決した上で、60パーセント（60%）の特別多数によって当該行為を無効とする。各当事者は、新たに選任された301名（301）の市民による陪審に一度だけ上訴することができる。
3. 審査陪審は適合または無効のみを宣言する。陪審は法律を起草することも修正することもできない。

章 V: 不可欠な肉体労働、ケアおよび世代間生存

条 5.1 — 共有された保守管理、輪番制シフト、およびエルゴノミクス乗数

1. 人類文明は、その物質的基盤の物理的維持の上に成立している。搾取される下層階級および世襲カーストを恒久的に根絶するため、未だ自動化できないすべての不可欠な保守管理——衛生管理、有毒物リサイクル、表土再生、および季節的な収穫作業——は、健全な身体能力を有する成人全体にわたる輪番名簿を通じて配分される共有の市民的責務を構成する。
2. オープン・ネットワークト・アース（O.N.E.）内における労働は根本的に脱商品化されている。人間の労力は、購入、賃貸、取引の対象とはなり得ず、賃金契約や債務による強要を通じて従属させられることもない。
3. エルゴノミクス乗数：活動中の緊急救助、構造物および野火の消火活動、有害物質の浄化処理、堤防の補強を含む過酷または危険な任務には、基準となる市民義務に対して3倍から5倍の公認エルゴノミクス時間乗数が適用され、必要とされる奉仕期間を短縮するとともに、ロボットによる自動化が優先される。活動的な配備を伴わない危険待機は、レントシーキング的な無為の蓄積を排除するため、厳格に基準等価（1.0倍）として計上される。
4. 完全自動化の軌道および過渡的義務規定：O.N.E.の戦略目標は、オープンなロボティクスと自動機械を通じて、すべての過酷、危険、反復的、かつ日常的な肉体労働を漸進的かつ完全に自動化することである。輪番制による人間の肉体労働は、インフラ整備段階における過渡的な必要機構として認識される。ロボットによる自動化が拡大するにつれ、義務的な肉体労働シフトはゼロに向けて体系的に縮小し、ケア提供、実証科学、職人技術、そして生態系のスチュワードシップのために人間の実存を解放する。

条 5.2 — 相互性不変原理およびフリーライダー防止制裁

1. 生存のための生物学的最低基準——清潔な水、日々の摂取カロリー、居住用シェルター、およびプライマリ医療ケア——は不可譲の生得権であり、行政的取消または労働の強制から恒久的に免除される。
2. 自治共同体への所属は、相互の物質的扶助という拘束力ある義務を内包する。健全な身体能力を有する成人が、医学的理由なく割り当てられた輪番シフトを体系的に拒絶する場合、非収監的制裁を

段階的に適用して対処する:

- バーンアウトまたは潜在的障害を評価するための、地域調停パネル（市民3名）への義務的同行;
- ティア3の余剰製造、高度コンピューティング・グリッド、および流域間移動コモンズからの完全な排除;
- ティア1シェルターの基準値を超える住居床面積の再配分。ただし、当該個人が相互履行を拒む共同保守負荷が当該住居によって生じている場合に限られ、地域調停パネルによって裁定される（第2.3.3条）。ティア1シェルター自体は、原則として現住の場において（*in situ*）、いかなる条件も課されることはない。

1. 即時再統合の不変原理: これらの措置は厳格に非懲罰的なものであり、恒久的な市民的汚名を一切伴わない。抽籤制（Sortition）の資格および政治的権利が、労働の相互性を条件とされることは決してない。市民が予定された相互性シフトまたは合意された同等の市民的貢献を再開した瞬間、ティア3コモンズへの完全なアクセスは当然に（*ipso jure*）回復される。

条 5.3 — 実証的児童教育および神経発達の健全性

1. コモンズ内における教育は、再現性のある実証科学、発達神経生物学、および実証された教授法（感覚運動的に準備された環境を含む）に厳格に立脚し、一時的な教育的流行、イデオロギー的教化、および標準化テストのカルテルを恒久的に排除する。
2. 教育の三主徴:

- *0歳から7歳（物理的現実と運動の基礎）:* 触覚的な自然、土壌の耕作、物理的幾何学、アコースティック音楽、および測定されない遊びに専ら基礎を置き、早計なデジタル抽象化に起因する注意力調節不全を防ぐ;
- *7歳から13歳（認識論的衛生と弁証法）:* 認知的脱バイアス、統計的不確実性、動的フィードバック系、および探究を個人的自我から切り離すためのソクラテス式対話に関する体系的指導;
- *13歳以上（ギルド徒弟制度と熟達）:* 成人指導者とともに活発な研究、農業、および製造のコレクティブへ青年期から統合され、査読を経た現実世界への貢献を通じて力量を確立する。

条 5.4 — 実証的親性教育および普遍的共同養育（Alloparenting）

1. 将来世代を育成することは、専門化された認知的、感情的、および身体的準備を必要とする。生体地域コミュニティは、愛着神経生物学、神経系の共調整、および受け継がれた世代間トラウマ・スクリプトの意識的解体に根ざした、証拠に基づく親性形成コモンズを設立する。
2. 共同養育の実習: 普遍的な市民的前提条件として、若年成人は経験豊富な指導者のもと、共同保育所および早期育児ハブにおいて実践的な輪番研修を修了し、小児救急処置、睡眠構造、および乳児の身体的鎮静法を習得する。
3. 生後1,000日間の足場かけ: 共同居住環境は、産後ケア専門員および小児科専門医を居住生活サークル内に直接組み込み、新しい親に対して24時間の休息、共同体の栄養支援、ならびに生産的市民義務からの完全な解放を保障する。

条 5.5 — 実証的神経医学および病因論的精神保健

1. 独占的な症状チェックリスト分類法および利益主導の生涯にわたる化学的鎮静は恒久的に廃止される。精神保健は、実証的神経医学、環境の非病理化、および病因論に基づく診断を通じて管理される。
2. 神経系の苦悶（不安、慢性的な士気喪失、過覚醒）は、主として環境ストレスに対する生物学的応答として扱われ、共同体的な安全保障、自律性、および自然へのアクセスを通じて解決される。
3. 臨床的介入：持続的な精神的苦痛は、客観的バイオマーカーを通じて調査される：高解像度動的神経テレメトリ、神経炎症スクリーニング、内分泌プロファイリング、および腸脳代謝分析。治療は根治的神経可塑性、身体的トラウマ解放、および管理された神経回復モダリティを優先する。人間の神経多様性は進化上の資産として保護され、社会的適合のために化学的に鈍化させられることは決してない。
4. 認識論的保護：いかなる医療ギルドまたは議会も、臨床科学に対する教条的独占を確立することはできない。治療法は、異端者のコモンズの枠組みの下で、継続的な実証的的反証可能性および公開臨床監査に服し続ける。

条 5.6 — ケア提供者の免責および抽籤制統治

1. 育児、早期教育、高齢者への付き添い、および身体的看護は、社会の最高次の生産的基盤を構成する。日々の家族またはコミュニティのケア提供に能動的に従事するすべての市民は、法律上当然に（*ipso jure*）市民的相互履行義務を果たしたものとし、輪番制の肉体的保守シフトから完全な免除を受ける。
2. 名簿の監督は、近隣抽籤評議会（市民15名）によって行われる。労働乗数または教育基準に対する構造的改定には、着任中の生体地域市民議会（代表101名）における4分の3（75%）の特定加重多数決による投票を要する。

章 VI: 分散型インフラ、マイクログリッドおよびアナログ・レジリエンス

条 6.1 — 分離義務および30日間の島状自立性

1. オープン・ネットワークト・アース（O.N.E.）内のすべての自治体居住区および生物地域ノードは、完全な単独運転的自給自足が可能な物理的インフラストラクチャを設計し、維持しなければならない。
2. 壊滅的なマクログリッドの途絶、異常気象事象、または外部の兵站的遮断が発生した場合、各ノードは、基礎的なTier 1生命維持機能——飲料水の濾過、家庭用温度調節、医薬品用冷却保存、およ

び基礎的栄養調理――を、義務的最小限として連続30日間独立して維持しなければならない。

3. 外部の中央集権的カルテルまたは脆弱な長距離送電網への単一障害点となる構造的依存を生じさせるような、重要自治体公益事業の設計または配備は違憲である。

条 6.2 — モジュール型分散エネルギーおよび熱力学的マイクログリッド構造

1. すべてのノードにおける一次エネルギー生成は分散型、モジュール型であり、再生可能な生物物理学的供給源――分散型太陽光発電（PV）アレイ、小水力発電タービン、モジュール型風力発電機、および局所的バイオマス分解――に排他的に基づくものとする。
2. 定置型電力貯蔵は、有毒または独占された希少鉱物への依存を伴わない、無毒、長期持続型、耐火安全構造（電気化学的、機械的、または熱的）に限定される。適格な技術は組織法附属書に記載される。
3. 電力配電構造は熱力学的エントロピーを最小限に抑えるよう設計され、発電アレイ、化学貯蔵バンク、および高負荷産業用駆動装置の直接結合には局所的な直流（DC）マイクログリッド母線を利用するとともに、空間的距離および標準化された機械設備がそれを必要とする場合には、強靭で高効率な交流（AC）配電を併用する。
4. 動的エクセルギー平衡化および熱的産業共生：ハイパースケール計算クラスタおよび発熱化学合成は、動的エクセルギー平衡装置として機能する。高スループット機械学習および重負荷シミュレーションワークロードは、再生可能エネルギー生成の不足時に即座にスロットルを絞り込んでTier 1ベースラインを保護する中断可能な熱力学的バッファとして稼働し、一方で高品質の排熱は自治体の地域熱供給ループおよび温室バイオマスサイクルへと配管供給される。

条 6.3 — 開放型製造コモンズおよび普遍的修理可能性

1. 生産能力および機械的修理能力は、自治体製造コモンズおよび近隣ワークショップに分散される。
2. 各生物地域ノードは、農業、エネルギー、および市民インフラ専用の、標準化された除去、積層、切断、および熱加工設備を備えた自治体ワークショップを維持しなければならない。
3. 工作機械および自動産業制御装置は、透明かつ監査可能な機械コードを実行するオープンハードウェア・プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）を介してのみ排他的に運用される。
4. 計画的陳腐化、暗号的ベンダーロックイン、ならびに機械工具および予備部品に対する専有ソフトウェアの負担は法的に無効である。機械の青写真および回路図は普遍的な公共コモンズを構成し、局所的な保守および複製のために万人にアクセス可能でなければならない。

条 6.4 — 分散型電気通信メッシュおよび光回廊

1. デジタル通信インフラは、住民によって直接維持される分散型の強靭なコモンズとして編成される。
2. 公共ネットワークは、局所的な無線メッシュトポロジー、見通し内光通信リンク、指向性リレー、および免許不要の低電力長距離無線テレメトリーを通じて運用される。

3. ネットワークルーティングプロトコルは、自己修復的で、エンドツーエンドで暗号化され、中央集権的なパケット検査または企業電気通信チョークポイントに対して構造的に耐性を有するものとする。
4. 鉄道回廊および用水路に沿って配備された高帯域幅の光ファイバーは開放型の生物地域バックボーンを形成し、主権的な電気通信ゲートキーパーなしで流域ノードを開放型惑星規模データ交換へと相互接続する。

条 6.5 — ブラックスカイ・プロトコルおよびアナログ機械的フォールバック

1. 深刻な電磁パルス、太陽地磁気嵐、および完全な微細電子機器の劣化から人類の生存を確保するため、すべての基礎的生命維持ネットワークは、ブラックスカイ・プロトコルに基づき、非電子機械的オーバーライドを組み込まなければならない。
2. 主要な自治体水門、下水転換弁、貯水池配水管、高圧物理遮断器、および緊急医療保管ロッカーは、ソフトウェア、電力、またはテレメトリー入力を一切必要としない、手動で人間が操作可能なレバーおよび釣合錘を維持しなければならない。
3. アナログ油圧・水力調整器、重力送水路、ならびに耐久性のある印刷版の地図および機械工学文書アーカイブは保存され、認定された周期で体系的に点検されなければならない。完全な電子的崩壊時に手動操作が不可能なあらゆる重要生命維持施設は違憲であり、その運用は禁止される。
4. ガルバニック・ナイフスイッチおよび単独運転カーネル：生命に不可欠な自治体システムは、サイバー・フィジカル攻撃の際に外部広域ネットワークを即座に切断できる物理的ガルバニック遮断スイッチを組み込まなければならない。隔離により、運用は局所的かつ物理的に書込保護された読み出し専用コントローラ（ROM）内に制限され、外部パケットへの依存なしに化学量論的代謝および環境ループが維持される。

条 6.6 — インフラ統治、同等性および決定閾値

1. 分散型ネットワークの計画、設置、および物理的拡張は、厳格な奇数比率による抽籤制（Sortition）の監視の下で公然と管理される：

- 近隣の公益事業監視およびワークショップ利用予約：15名の市民で構成される近隣抽籤評議会により、60パーセント（60％）の特定多数によって統治される。
- 生物地域グリッド連系線、流域用水路、および光バックボーン：101名の代議員で構成される生物地域市民会議によって指導される。

1. 段階的決定閾値：

- **75％の憲法上の特別多数：** 重要生命維持資産の退役、またはコモンズ・インフラの譲渡に必要とされる。
- **60％の特定多数：** 地域グリッド相互接続、水利移転協定、または5カ年インフラ開発計画の承認に必要とされる。

- **50％＋1の単純過半数**: 緊急の負荷遮断、保護システム分離、または即時の災害復旧にのみ認められ、自動的な30日間の日没見直しを伴う。

章 VII: 開放型コンパイラの完全性とコードの民主化

条 7.1 — 非主権的コードの公理およびアルゴリズムの従属

1. オープン・ネットワークト・アース（O.N.E.）内におけるソフトウェア、アルゴリズムモデル、計算コンパイラ、および自動化された物流システムは、厳格に非主権的な管理的手段であり、人間の良心および民主的な抽籤制（Sortition）議会に恒久的に従属する。
2. 立法の起草、司法判決、生物物理学的資源配分、または人間に対するいかなる強制力の行使をも、自律型アルゴリズム、ニューラルモデル、または人工エージェントに委託することは、憲法上絶対的に無効である。第8.1.4条に基づく飛来する無人機械および飛翔体の事前承認された迎撃は、人間に対する強制を構成しない。
3. コードは決して法として機能してはならない。計算エンジンは、人間が指示した割り当てを執行するオープンな物流の下僕としての役務のみを果たす。
4. 機械による服従の危険を恒久的に排除するため、公共の自動化は、主観的行為能力、法人格、または主権的地位を欠いた、検証可能なオラクル・アーキテクチャに厳格に制限される。

条 7.2 — 公共コモンズにおけるプロプライエタリ・ソフトウェアの絶対的禁止

1. 行政、インフラのテレメトリ、製造コモンズ、マイクログリッド、または通信基幹網における、クローズドソース、難読化、プロプライエタリ、または企業秘密のソフトウェアの配備または実行は恒久的に禁止される。
2. プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）またはマイクロプロセッサ内に組み込まれたすべてのオペレーティングシステム、コンパイラ、暗号ライブラリ、データベース構造、およびファームウェアは、知的財産（IP）の負担、ソフトウェア特許、および商業ライセンスによる制約を受けず、パブリックドメインに属さなければならない。
3. コモンズ内においてプロプライエタリ・ソフトウェアの独占を再び課そうとするいかなる法的文書、契約、またはデジタル権利ロックも、法律上無効である。

条 7.3 — ビット単位の決定論的再現性および多様二重コンパイル（DDC）

1. 隠密なバックドア、コンパイラレベルの破壊工作、および隠された監視モジュールを恒久的に排除するため、公共の生命維持インフラストラクチャ上で動作するすべての実行可能バイナリは、検証済みの人間可読なソースコードから、決定論的かつビット単位のバイナリ再現性を達成しなければならない。

2. 基盤となるオペレーティングシステム・カーネル、暗号ライブラリ、および産業用コントローラのファームウェアは、機能的に独立したオープンソースのツールチェーンおよび多様なマイクロプロセッサ・マイクロアーキテクチャにわたる決定論的多様二重コンパイル（DDC）を経なければならない。
3. 公共リポジトリは、分散化され、暗号学的に監査可能なビルド記録を維持しなければならない。コンパイルされた暗号ハッシュが、いずれかの市民ノードによって公開ソースツリーから独立して再現できないバイナリ配布物は、公共インフラストラクチャから即座に認可を取り消される。

条 7.4 — 閾値鍵分散（t-MPC）および非生体認証

1. いかなる個々の技術者、プログラミング・ギルド、生物地域ノード、または行政評議会も、公共コモンズのネットワークに対する単独の管理ルート鍵またはマスター暗号アクセス権を保持してはならない。
2. ルート証明書、ネットワーク構成署名鍵、マイクログリッド協調トークン、およびハイパースケール計算アレイへの管理アクセスは、閾値秘密分散マルチパーティ計算（t-MPC）を通じて恒久的に断片化され、複数の分水嶺にまたがる人口統計学的に層化された抽籤制（Sortition）議会の間で分散される暗号シェアとなり、単一の企業、国家、またはギルドによる管理的乗っ取りを排除する。
3. 日常的な署名運用には複数ノードの合意が必要とされ、構造的なプロトコル移行には主権を有する抽籤制（Sortition）議会間で実行される対話型閾値セレモニーを必要とする。
4. 市民参加、請願、および抽籤制（Sortition）名簿へのアクセスは、ゼロ知識人間性証明（ZK-PoP）に依拠し、生体特徴、顔画像、または個人識別データを収集することなく、生存する人間の個体性を検証する。

条 7.5 — 市民的脱秘教化義務および公共アルゴリズムの監査

1. 選挙を経ていないソフトウェア司祭階級の出現を防ぐため、すべての公共アルゴリズム仕様、割り当て規則、およびコンパイラ・ツールチェーンは、包括的で人間可読な文書を維持しなければならない。
2. 技術ギルドは、アルゴリズムが憲法の基準線に厳格に準拠していることを実証する機能的な平易な言語によるアーキテクチャ要約、オープンソースのテストスイート、および対話型サンドボックスを提供する義務を負う。
3. 秘教的曖昧性の無効：意図的に難読化され、数学的に隠蔽され、または独立した敵対的監査人によって一般市民による機能的理解を阻むことが証明されたいかなるアルゴリズム配布式、割り当てルーチン、またはガバナンス・プロトコルも、憲法上無効であり、コモンズのインフラストラクチャ上での実行を禁じられる。

条 7.6 — 継続的レッドチーミング、議会パリティ、および決定閾値

1. 熟議議会は、セキュリティ脆弱性、隠密なバックドア、および中央集権化ベクトルを発見するための継続的な敵対的ペネトレーションテストを実施すべく、独立した公共レッドチーム報奨金に専用の計算エクセルギーおよび物質的支援を恒久的に付与するものとする。
2. デジタルコモンズの監視は、厳格な奇数パリティに基づいて管理される：

- 近隣インターフェースの監視：十五（15）名の市民で構成される近隣抽籤制（Sortition）評議会によって統治される。
- 生物地域コードリポジトリおよび産業用ファームウェア標準：百一（101）名の代議員で構成される生物地域市民議会によって指導される。

1. 段階的決定閾値：

- **75%の憲法上特別多数**：基盤となる暗号標準の廃止、または中核的なオープンソースコンパイル不変原理の変更に必要とされる。
- **60%の特別多数**：生物地域ソフトウェアのリリースおよび主要なインフラコードの採用に必要とされる。
- **50%+1の単純多数**：緊急の暗号鍵ローテーション、迅速なソフトウェアパッチの展開、またはアクティブなサイバー侵入時における防御的ネットワーク隔離にのみ許可され、三十（30）日間の自動日没条項（サンセット）再審査の対象となる。

章 VIII: 公共安全、防衛的抑止および修復的司法

条 8.1 — 軍事化された警察機構の廃絶、兵器禁止および過渡的防衛

1. オープン・ネットワークト・アース（O.N.E.）全域において、軍事化された警察機構は恒久的に廃絶される。市民職員による銃器、弾薬、爆発物または神経刺激剤の備蓄は違憲とする。
2. 傭兵シンジケートおよび民間軍事会社（PMC）は、構造的犯罪として禁止される。公共の安全は、以下の機能的専門分化を通じて管理運営される：

- 市民平和ギルド：対人調停、緊張緩和および修復的トラウマ・トリアージの訓練を受けた非武装の実務者；
- 市民救助・消防ギルド：構造物火災および野火の消火、技術的救助、地球物理学的災害への対応、ならびに有害物質の封じ込めを担う専門サービス。戦術的インシデント・コマンドは身体的生命安全の確保に厳格に限定され、緊急機材を強制力行使のために配備することは違憲とする。二十四（24）時間を超える避難命令は、地域調停パネルによる抽籤制（Sortition）の再承認を必要とし、行政的強制立ち退きは禁止される。

1. 普遍的兵器禁止：人を殺傷することを意図した兵器、弾薬またはロボット工学機器を設計、製造またはコンパイルすることは、人間および機械の双方に対して例外なく禁止される。唯一の例外は、

決して人を標的としてはならない第8.1条第4項の過渡的・非身体的阻止措置のみとする。

2. 過渡的阻止防衛：全世界が地球規模でO.N.E.へ加盟を果たすまでの間、連邦は地下要塞に封印された防衛的阻止プラットフォーム（接近阻止 / 領域拒否 - A2/AD）を維持し、以下の制限に拘束される：

- 戦術的局所防衛および対群無力化浄化：プラットフォームは、管轄領域内において、飛来する投射体および無人機械のみを自律的に迎撃することがあらかじめ承認される。人および有人車両が自律的な標的となることは決してない。機械の破壊は、修復的地位を伴わない非身体的浄化（*Purgatio Mechanica*）を構成する。居住区域または民間混在境界域において、交戦は基本法付属書に定められる非爆発性・非電離性の電子的妨害および受動的鹵獲に限定される。
- スタンドオフ無力化：終末局所防衛を超えるいかなる交戦も、無人発射・管制インフラの非殺傷的無力化に限定され、バイオリージョン議会（代議員101名）および大陸評議会（市民301名）によるデュアルキー方式の七十五パーセント（75%）の承認を必要とする。

地球的一統が達成された暁には、すべての防衛プラットフォームは解体され、「剣を鋤に」（*Gladii in vomeres*）の原則の下で民生用インフラへと製錬される。

条 8.2 — 環境空間の安全性と非侵襲的テレメトリ

1. 公共の安全は空間構造に組み込まれる。通路および住居は採光の見通しを維持し、閉鎖的孤立区域を排除する。自動化機械には、人の接近時に物理的停止を作動させる光学的インターロックが組み込まれる。
2. 環境テレメトリは厳格に一時的（エフェメラル）である。エッジ・マイクロリレーは、物理的衝撃または構造的破壊を検知する目的でのみ音響を処理し、トラウマに関わらないデータは基本法に定められた1秒未満の期間内に破棄される。公的センサーがいかなる音声をも録音し、または生体認証台帳を編纂してはならない。

条 8.3 — 被害者主権憲章および回復の優位性

1. 司法は、被害者の自律性、回復および尊厳を中心とする。被害者は、何らの不利益も受けることなく修復的対話を拒否する不可侵の権利を有する。
2. 空間的非近接の不変原理：物理的暴力が発生した場合、立ち退き・移転の負担は専ら侵害者のみが負う。被害者はその住居に対する平穏な保有権を保持し、侵害者は被害者の移動生活圏の外へと移転させられる。
3. 身体的回復：コミュニティは、侵害者の更生へ資源を配分する前に、即座のトラウマ治療および物質的賠償を保証する。

条 8.4 — 三段階修復ラダーおよび事実中心調査

紛争および危害は、順次以下のように解決される：

1. **第1段階（直接対面）：** 自発的賠償を交渉するための、非武装の調停人の下での進行役付き対話。
2. **第2段階（コミュニティ修復サークル）：** 深刻な摩擦に対処し、拘束力ある誓約へと結実させるための、進行役付きの当事者・同輩対話。
3. **第3段階（抽籤仲裁裁判所）：** 事実中心調査（*Inquisitio Facti*）による、十五（15）名の市民からなる市民裁判所を通じた拘束力ある裁定。対審構造の法廷裁判は廃止され、審理は厳格に検証可能な物理的証拠およびオープンなログを評価する。
4. **厳格な実体適法性：** 裁判所は、身体的暴行、肉体的侵害、囲い込み、または生態系汚染に対してのみ管轄権を有し、イデオロギー的訴追は禁止される。裁判員は隣接地区から抽籤制（Sortition）によって選出される。
5. **二重盲検フォレンジック監査：** 第3段階における法科学テレメトリは、非隣接の流域から抽籤により選定された施設によって独立して監査され、公開レビューの下で再現可能な場合にのみ証拠能力を有する。

条 8.5 — Custodia Civilis Territorialis および不可侵の人身保護

1. 拘禁、独房監禁、懲罰的檻への収容、および死刑執行は恒久的に廃絶される。
2. Custodia Civilis Territorialis：個人が安定化に抵抗して略奪的暴力を犯した場合、その身体拘束は *Custodia Civilis Territorialis* と規定され、採光のある居住スイート、開放庭園、栄養価の高い食事、および精神医学的ケアの環境下で執り行われる。感覚遮断、化学的感情鈍麻化、および懲罰的隔離は禁止される。
3. 手続的人身保護保証：

- 緊急拘束は、七十二（72）時間以内に抽籤制（Sortition）による承認（市民15名）を必要とし、これがない場合は釈放を義務付ける；
- 不変原理擁護人（*Custos Jurium*）：抽籤制（Sortition）による独立した擁護人が、身体の健全性、表現の沈黙（黙秘）、および免責的テレメトリを保護する；
- 義務的年2回見直し：保護措置は、百八十（180）日ごとに新たに選出された抽籤制（Sortition）陪審員団（市民15名）によって再審査され、六十パーセント（60%）の特別多数を必要とする。

条 8.6 — 裁判評議会の奇数均等性および決定基準値

1. すべての裁定は、厳格な奇数構成を維持する：地域パネルは三（3）名の市民、地区裁判所は十五（15）名の市民、バイオリージョン審査院は百一（101）名の代議員により構成される。
2. 段階的裁定基準値：

- **75% 憲法上の特別多数：** 手続的保護を改定するために必要とされる。当該保護は強化されることはあっても、第1章（第1.7条）を下回る水準へと縮減されることは決してない。
- **60% 特別多数：** Custodia Civilis Territorialis 命令の発付または年2回の更新に必要とされる。
- **50%+1 単純過半数：** 現行犯（*in flagrante delicto*）の現動的暴力に続く七十二時間の緊急保護拘束についてのみ許容される。

1. 平和的退去権：すべての人は、私有財産を携えて妨げられることなくバイオリージョンを離脱し、拘束的追跡を受けない奪うべからざる権利を保持する。

章 IX: 過渡期の架橋：資本による囲い込みからコモンズへ

条 9.1 — 二重軌道ハンドシェイクと並行生命維持システム

1. 資本による囲い込みおよび債務に基づく希少性から地球規模のコモンズへの歴史的移行は、「二重軌道ハンドシェイク（Dual-Track Handshake）」の意図的構造を通じて進行する。
2. 暴力的なマクロ的断絶を追求するのではなく、自律的過渡期ノードはオープンソース・インフラ、コミュニティ・ランド・トラスト（CLT）、および相互扶助ネットワーク（軌道B）を展開し、既存の投機的市場経済（軌道A）が生態系および金融の債務危機のもとで崩壊する間に、並行した強靭な生命維持システムを構築する。
3. レガシーなサプライチェーンおよび公共サービスが破綻するにつれ、住民はその日常的物質的生存を拡大するコモンズへと移行させる。コモンズはイデオロギー的強制によってではなく、商品回路の外側で即時的、検証済みかつ信頼性の高い生命維持を提供することによって拡大する。

条 9.2 — 防衛的法的盾、取得時効、および資産ロック

1. レガシー管轄区域内における企業による略奪的法戦および投機的差押えから創出途上のコモンズ飛び地を保護するため、コモンズ資産は商業的売却、抵当権設定、または財務的分割から恒久的に隔離された資産ロック信託に係留される。
2. 衰退する管轄区域内の放棄された産業用ブラウンフィールド、放置された農地、および空き家となった住宅物件は、取得時効、共通遺産地役権、および緊急公衆衛生宣言を通じて公的用益権（Usufruct）へと再請求される。
3. 必須医薬品、再生可能エネルギー設計図、および機械工具に対する企業の特許、営業秘密、および独占的知的所有権（IP）の主張は公的用益権（Usufruct）であると宣言され、オープンソース・ハードウェア・リポジトリへ即座に公開される。

条 9.3 — 外部貿易インターフェース（ETI）と非貨幣化緩衝帯

1. 内部に貨幣的不平等を再導入することなく、レガシー管轄区域から不可欠な非地域的産業資材、特殊マイクロエレクトロニクス、および先端医薬品を調達するため、バイオリージョン連邦は外部貿易インターフェース（ETI）を運用する。
2. オープン・ネットワークト・アース（O.N.E.）の内部代謝は絶対的な非貨幣化を維持する。コモンズ内では、法定通貨、投機的債務、または市場に基づく価格メカニズムは一切作動しない。
3. 余剰再生可能電力の計画的輸出や専門的エンジニアリング・コンサルテーションなどの対外商業的相互作用は、ETI内に隔離される。「24時間換算規則」に基づき、受領されたすべての外部法定通

貨収益は、24時間以内に取消不能な物理的調達契約、専用エスクロー、または非減価資産、戦略的穀物備蓄、もしくは特殊原材料の直接受領に充当されねばならず、金融投機および主権資産の凍結を防止する。

条 9.4 — 全面的非対称抑止、離脱報奨、および産業拒絶

1. O.N.E.は遠征常備軍、攻撃的徴兵、および傭兵部隊の編制を拒絶する。外部の武力侵略、企業シンジケート、または軍閥の略奪に対する領域の一体性は、「全面的非対称抑止ドクトリン」――分散型市民抵抗、受動的空間要塞化、兵站拒絶、および能動的認知転覆――を通じて維持される。
2. 戦略的分散と堅牢化された生存：不可欠な食糧在庫、エネルギーバンク、および医療備蓄は、すべての小流域にわたる強化地下モジュール式貯蔵庫へと物理的に分散され、空爆、ドローン迎撃、または海上封鎖のための単一障害点ターゲットを恒久的に排除する。
3. 離脱報奨および市民亡命プロトコル：敵対的武装人員に対し、コモンズは継続的な非対称離脱インセンティブを展開する。機能する武器を放棄し、攻撃命令を拒否し、または敵対行動をサボタージュするいかなる兵士、士官、もしくは民間軍事請負業者に対しても、即時の政治的亡命、生涯にわたる第1階層（Tier 1）生物学的安全保障、負担のない住居保有権、ならびに本人および家族に対する外部債務義務の完全な法的破棄が保証される。
4. 「剣を鋤の刃に（*Gladii in vomeres*）」プロトコル：領域内で降伏、鹵獲、または退役したすべての兵器、装甲車体、および弾薬は恒久的に解体され公的鋳造所で製錬され、弾道用金属は風力タービンシャフト、農具、および構造用建築骨組みへと転換される。
5. 非致死性拒絶および暗号論的毒薬条項：第8.1条の地下動的阻止境界線との防衛的相乗効果において作動し、極めて重要なマイクログリッド、製造アレイ、およびデジタルリポジトリは、閾値秘密分散マルチパーティ計算（t-MPC）鍵によって防護される究極のバックストップを維持する。外郭抑止線を突破する武力物理占領が発生した場合、抽籤制（Sortition）当局は分散型鍵切断を実行し、基礎的な家庭用水道および暖房を遮断することなく上位層の産業および計算機能を恒久的に停止させ、侵略者から一切の兵站的および財務的価値を奪う。

条 9.5 — 普遍的債務帳消し（ジュビリー）と破綻資産転換

1. 債務不履行となった産業生産センター、破綻した流通拠点、および放棄された公益事業グリッドは、自治体コモンズ信託へと組織的に収用される。
2. レガシー機関が個人の住居および生命維持インフラに対して保有するすべての複利債務、略奪的住宅ローン、および先取特権は、包括的かつ無負担の債務帳消し（ジュビリー）を通じて廃止される。
3. 再請求された製造工場は、循環的冶金リサイクル、農業機械の修理、および地域的市民公共事業のため、オープンソースのプログラマブルロジックコントローラ（PLC）およびモジュール式工作機械を用いて再設計される。

条 9.6 — 過渡期統治、議会パリティ、および決定閾値

1. すべての法的信託、外部貿易運営、およびフェーズ移行は、厳格な奇数パリティによる抽籤制（Sortition）機関――地域調停委員会（3）、近隣評議会（15）、およびバイオリージョン議会（101）――によって透明性をもって統治される。
2. 段階的決定閾値：

- **75％の憲法上特別多数**：普遍的債務帳消し（ジュビリー）の制定、非自発的産業資産転換の承認、または正式なフェーズゲート進行の批准に必要。
- **60％の特別多数**：年次ETI貿易予算および隣接する過渡期ノードとの地域相互扶助協定に必要。
- **50％＋1の単純過半数**：防衛的非致死性阻止および深刻な外部禁輸措置中の迅速な供給調整にのみ認められ、30日の義務的立法審査に服する。

章 X: バイオリージョナル流域連邦および地球規約

条 10.1 — 主要主権単位としての流域およびバイオリージョナル補完性

1. ウエストファリア的国境、植民地境界、および主権的領土囲い込みは恒久的に廃止される。
2. 基礎的政治単位は、水文捕捉域、帯水層、および沿岸バイオームによって画定される自然のバイオリージョナル流域である。
3. ガバナンスはバイオリージョナル補完性に服する。決定は、近隣マイクロベイスンから渓谷評議会に至るまで、可能な限り最小の生態学的規模において解決される。
4. 上位層の議会は、輸出される汚染の阻止、共有帯水層の保護、または不変の権利の防衛を目的とする場合を除き、地域自治を覆す管轄権を一切有しない。

条 10.2 — 生態学的人格および種間後見（*Jus Biosphaerae*）

1. 主要河川水系、原生林、沿岸湿地、および帯水層は、*Jus Biosphaerae*の下で存在し、流れ、再生する不可譲の権利を有する法人（*Personae Biologicae*）である。自然バイオームを所有、賃貸、または商品化することはできない。
2. 抽籤市民および輪番野外博物学者で構成される生物圏後見人（*Curatores Biosphaerae*）は、すべての議会において非人間バイオームおよび将来世代を代表し、生態学的連続性を脅かす計画の差し止めを請求する当事者適格を有する。

条 10.3 — 流域間物理的相互主義および反カルテル協定

1. バイオリージョン間貿易は、金融投機、債務証書、または通貨交換を介することなく機能する、二者間物理資源協約を通じて行われる。
2. 各流域は、物理的エクセルギー、精錬金属、および特殊機材を、公開された熱力学的台帳上で直接交換する。高密度都市集積地は二者間協約に基づく専門化された代謝器官として機能し、高度な産業産出物および科学研究を、食料およびエネルギーの余剰と交換する。
3. 生命維持資源の囲い込み、カルテルの結成、または下流の水流遮断は、自動的なシステム的デカップリング（*Disiunctio Reticularis*）を発動させる。これは相互主義が回復されるまで、流域間の送電網連系、交通回廊、および高度医療バッファーを即時停止させるものである。

条 10.4 — 移動の熱力学的自由および非強制的収容力

1. すべての人間は、地球コモンズを越えて移動し、訪問し、避難を求める不可譲の権利を有する。旅券、国境フェンス、ビザ検問所、および武装国境警備隊は、憲法上恒久的に禁じられる。
2. 熱力学的過負荷から地域のバイオームを保護するため、長期的な居住統合は透明な生態系収容力（ECC）テレメトリーによって誘導される:

- **グリーン・ステータス（平衡状態）:** 流域は流入住民を自由に受け入れ、即時の居住用益権（Usufruct）および市民議会への登録を付与する。
- **アンバー・ステータス（動的バッファー）:** 流域は季節的収容閾値に近づいている。恒久的居住配分は家族の再統合、専門労働の要請、および自発的インフラ拡張を優先する。
- **レッド・ステータス（収容上限）:** 流域は物理的熱力学限界に達している。地域の生態系収容力が拡大するまで、恒久的居住権の創出は一時停止される。

1. 不可侵の聖域保障: いかなる状況下においても、いかなる人間も武装した実力阻止、物理的遮断、または意に反する強制送還に直面してはならない。レッド・ステータス下にあっても、すべての旅行者は歓待パビリオン、清潔な水、健全な食料、緊急医療、および安全な移動経路への無条件のアクセスを保持する。
2. レッド・ステータス流域に対する連邦による義務的再均衡および通過バイパス: ある流域が緊急レッド・ステータスを招来した場合、隣接するグリーンおよびアンバーの各流域は、モジュール式脱塩装置、可搬式マイクログリッド、および移動式医療ハブを展開し、相互扶助回廊を発動する拘束的義務を負う。到着者数が現地の歓待インフラの瞬間的生命維持上限を超える場合、大陸議会は即時通過バイパス議定書を発動する。高速鉄道および海上輸送回廊は、飽和地帯を通過して到着人口を隣接するグリーンおよびアンバーの流域内の指定受入ノードへと輸送することを優先する。

条 10.5 — 地球コモンズのスチュワードシップおよび太陽放射フラックス調整

1. 地球大気、海洋コモンズ、雪氷圏、および電磁波スペクトルは、すべての生物の不可分な地球生命維持遺産を構成する。

2. 化学的地球工学の恒久的一律禁止：一方的な大気中エアロゾル注入、成層圏硫黄散布、および海洋化学施肥は、実存的エコサイドの危険として恒久的に禁止される。
3. 可逆的太陽放射フラックス調整（*Administratio Insolationis*）：化学物質の降下を伴わずに暴走的な気候ティッピングポイントに対抗するため、深宇宙に配備される非化学的かつ可逆的な光学的フラックス調整は、第11.1条に基づき太陽系コモンズ信託として認められる。配備には、地球コモンズ議会（代表1,001名）の75パーセント（75%）の特別多数による承認を要し、各大陸統治議会の多数による同意（各議会において60パーセント（60%）の条件付多数による）を必要とする。いかなる当該システムもフェイルセーフでなければならない。すなわち、承認または制御の喪失時には、組織法によって定められた複数年の期間をかけて徐々に分散し、決して急激には分散せず、行政的捕獲および終息ショックを防止する。

条 10.6 — 連邦抽籤制アーキテクチャ、奇数パリティ、および普遍的規約

1. O.N.E.の連邦構造は、厳格な奇数パリティで招集される重層的な抽籤制（Sortition）議会を通じて、地域集水域を地球全体へと連結する：

- 地域調停パネル：市民三（3）名；
- 近隣抽籤評議会：市民十五（15）名；
- バイオリージョン市民議会：代表百一（101）名；
- 大陸統治議会：市民三百一（301）名；
- 地球コモンズ議会：市民千一（1,001）名。

1. 決定閾値：

- **75%の憲法特別多数**：地球の生物物理学的境界の変更、新たな加盟バイオリージョンの承認、または緊急地球システム安定化議定書の制定に必要とされる。
- **60%の条件付多数**：多国間（多数域間）流域資源回廊および長期大陸インフラ協約の批准に必要とされる。
- **50%+1の単純過半数**：緊急災害救援動員および季節的交通運行予定にのみ認められ、三十（30）日間の義務的見直しの対象となる。

1. この普遍的規約を通じて、すべての連邦加盟バイオリージョンは、地球およびそのすべての子孫の繁栄のために、相互の連帯、恒久平和、ならびに共通のスチュワードシップを誓約する。
2. 組織法附属書：本憲法の機能的要件を実施する技術基準は組織法附属書に法典化され、管轄議会の60パーセント（60%）の条件付多数によって制定および改正される。組織法は憲法的保障を強化することはできるが決して弱めることはできず、第4.6条に基づく審査の対象であり続ける。

章 XI: 天体コモンズおよび惑星間連邦

条 11.1 — 太陽系コモンズおよび天体所有権（*Patrimonium Solis*）の廃絶

1. 宇宙空間、天体、小惑星、彗星、ラグランジュ平衡点（L_1–L_5）、および軌道は、不可分な天体コモンズ（*Patrimonium Solis*）を構成する。深宇宙太陽放射流調整（第10.5条第3項）は太陽系コモンズ信託として分類され、商業的囲い込みまたは兵器化から遮断される。
2. 国家による併合、企業主権、プライベート・エクイティの主張、ならびに天体または軌道スロットの投機的留保は、オープン・ネットワークト・ソル（O.N.S.）全域において恒久的に禁止される。
3. 位置的優位性——極域の揮発性物質トラップ、日照稜線、安定軌道高度、および遷移回廊——は、決して賃貸、売却、または退蔵されてはならない。アクセスは、公開された抽籤名簿および物理的ドッキング待機列を通じて管理される。
4. 抽出された無生物鉱物および揮発性物質は、能動的なスチュワードシップ、ならびに構造分析結果およびプロセス治工具のオープン・コモンズへの即時公開を条件とする占有的な用益権（Usufruct）としてのみ存在する。

条 11.2 — 工学的代謝エンベロープおよび閉鎖循環収容力

1. 地球の生物圏を越えた領域において、人類文明の基礎的政治・生態学的単位は、自然の水文流域から人工的代謝エンベロープ、すなわち環境制御生命維持システム（CELSS）へと移行する。
2. 軌道シリンダー、月面溶岩洞、火星レゴリス円頂区画、あるいは航行サイクラー船体内のいずれに位置するかにかかわらず、CELSSにおいて物質収支は絶対的な熱力学的上限である。水（H_2O）、窒素（N_2）、炭素（C）、およびリン（P）の揮発性物質在庫は、閉鎖的で改変不能なコミュニティ信託を構成する。
3. 工学的生息環境（ハビタット）における収容力テレメトリは、再循環ループ効率、揮発性物質漏出率、構造圧力の完全性、および正味ラジエーター熱放散能力（W/m^2）によって測定される。居住許可および空間拡張は、検証可能な生物物理学的平衡に厳格に適合しなければならない。

条 11.3 — 不変の大気主権および専制抑止インターロック

1. すべての加圧ハビタットおよび輸送船において、生理学的に安全な分圧における呼吸可能な大気、飲料水、放射線減衰、ならびに温度維持は、普遍的で減免不可能な第1階層（Tier 1）生存権を構成する。
2. 生命維持システムは、決して商品化され、労働に応じて計量され、あるいは行動服従のために兵器化されてはならない。酸素または圧力の買い手独占（モノプソニー）を創出することは、第1.2条に基づく実存的犯罪である。
3. 環境制御アーキテクチャには、すべての居住者がアクセス可能なハードワイヤードのアナログ機械的オーバーライドおよび連続的パッシブバイパスラインが組み込まれなければならない。いかなる

ソフトウェアアルゴリズム、自動化された布告、または抽籤制（Sortition）投票も、生命維持回路を絞ることはできない。

4. 紛争解決における代謝デカップリング：密閉環境において、第5.2条に基づく修復的司法措置は厳格な代謝デカップリングの下で運用される。非互恵的な居住者は、選択的第3階層（Tier 3）治工具または計算帯域幅の一時的停止に直面することがあるが、真空への追放、生物物理学的ベースラインを制限する拘禁的監禁、または大気の配給制に直面することは決してない。

条 11.4 — 熱力学的軌道力学：質量、エクセルギー、および速度バジェット

1. 惑星間物流および物質交換は、不換紙幣または金融債務によって支配されるのではなく、物理的投入産出ベクトルを通じて直接調整されるものとする：

$$\mathbf{x} = [E_{\text{exergy}}\ (\text{kWh}),\ m_{\text{dry}}\ (\text{kg}),\ V_{\text{volatiles}}\ (\text{L}),\ \Delta v\ (\text{km/s})]$$

1. 反作用質量（推進剤在庫）および運動速度変化（Δv）は、有限の熱力学的コモンズベクトルとして承認される。惑星の重力井戸を越えて質量を加速させることは物理的エネルギー支出を伴い、それは連邦ネットワークに対する検証可能な効用によって均衡が保たれなければならない。
2. 重工業精錬施設は、構造的な供給ボトルネックを防止するために集団信託として保持される不可分な第2-A階層（Tier 2-A）共通資産である。

条 11.5 — 光円錐補完性および非同期デマルキー的抽籤制（Sortition）

1. 光速の限界が天文学的距離にわたって遅延を課すため、中央集権的な惑星間民主主義は物理的に不可能である。統治は厳格に光円錐補完性（Light-Cone Subsidiarity）に基づいて運用される。いかなる遠隔議会も、地域的ハビタット・エンベロープ内で解決可能な決定に対して管轄権を有しない。
2. 抽籤制（Sortition）アーキテクチャ：

- **ハビタットおよびCELSS抽籤評議会（市民15名から101名）：** 奇数の等位性において、内部生活、ファブラボへのアクセス、空間配置、および輪番シフトの調整に対する完全な運用主権を維持する。
- **惑星および恒星系会議（市民301名）：** 重力井戸または軌道サブシステム内の地域的Δv輸送回廊、深層揮発性物質備蓄、および高エントロピー製錬物流を調整する。
- **太陽系コモンズ議会（代表者1,001名）：** 非同期的な審議エポック（90日周期）で運用され、普遍的憲法不変原理、オープンな決定論的コンパイラツールチェーン、遺伝子種子バンク、および軌道衝突回避プロトコルを維持する。

1. 多地域にわたる批准および紛争仲裁は、追記型暗号元帳を通じて耐遅延メッシュネットワーク上で同期する。

条 11.6 — 運動エネルギー的不可侵、軌道免疫システム、および剣を鋤の刃に（*Gladii in vomeres*）

1. いかなる大質量推進システムまたは軌道変更された小惑星も本質的な運動エネルギー兵器（E_k = \frac{1}{2}mv^2）に該当するため、有人ハビタット、衛星、または地球に向けた意図的な推進噴射は、構造的質量侵略として第8.1条に基づき禁止される。
2. 軌道免疫システム（*Systema Immunitatis Caelestis*）：常備軍を置くことなく弾道衝突および浮遊小惑星から防護するため、太陽連邦は、平時には民間推進および軌道デブリ除去を機能とする分散型デュアルユース迎撃インフラストラクチャを維持する。すべての指向性エネルギー放射器は、ソフトウェアから独立したハードウェアインターロックを備え、有人天体またはハビタットに向けられた際には電力を遮断する。終末迎撃は、天文学的な光遅延を克服するため、抽籤制（Sortition）議会によって事前に監査された事前コンパイル済みの決定論的ファームウェア上で実行される。工学的パラメータは組織法付属書に定められる。
3. 追跡検証および「剣を鋤の刃に」（*Gladii in vomeres*）：すべての惑星間軌道は、ビザンチン障害耐性（BFT）光・レーダーネットワークによって検証される。退役した推進段および加圧船体は、「剣を鋤の刃に」（*Gladii in vomeres*）に基づき、共有ハビタットリングおよび熱ラジエーターへと再溶解するためサイクラー鋳造所に引き渡される。
